

(Pós-Edital 2026)

SIMULADO 01



PPRN (POLÍCIA PENAL)

www.simulaprovas.com.br

SIMULADO 01 – POLÍCIA PENAL - RN

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir e responda à questão.

"A segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. No ambiente prisional, o policial penal exerce função essencial na garantia da ordem e da integridade dos custodiados, atuando com base nos princípios da legalidade, da dignidade humana e da proporcionalidade."

1. De acordo com o texto, é correto afirmar que:

A) A segurança pública é responsabilidade exclusiva do Estado, não cabendo à sociedade qualquer participação nesse processo.

B) O policial penal atua exclusivamente com base no princípio da legalidade, sem referência a outros princípios orientadores de sua conduta.

C) O texto afirma que a integridade dos custodiados não é uma das preocupações centrais do policial penal no ambiente prisional.

D) A atuação do policial penal no ambiente prisional é orientada, entre outros, pelos princípios da legalidade, da dignidade humana e da proporcionalidade.

E) Segundo o texto, a segurança pública é dever do Estado, sendo a participação da sociedade expressamente vedada.

2. Assinale a alternativa correta acerca dos tipos e gêneros textuais.

A) O tipo textual é determinado pela forma de circulação social do texto, enquanto o gênero textual é definido pela estrutura linguística predominante, como narração, descrição e argumentação.

B) Um relatório policial e uma notícia jornalística são exemplos do mesmo gênero textual, pois ambos narram fatos ocorridos em determinado momento.

C) Os tipos textuais referem-se às estruturas linguísticas com sequências definidas, como narração, descrição, dissertação, injunção e exposição, enquanto os gêneros textuais são formas sociodiscursivas concretas de uso da língua.

D) O gênero textual é determinado exclusivamente pela intenção do autor, independentemente do suporte, do contexto de circulação ou da estrutura composicional do texto.

E) Narração e dissertação são gêneros textuais distintos, pois cada um apresenta estrutura composicional e esfera de circulação social próprias.

Analise a frase a seguir:

"O diretor do estabelecimento penal determinou medidas **austeras** para coibir a reincidência de infrações disciplinares."

3. Assinale a alternativa em que o termo destacado é corretamente substituído por sinônimo sem alteração do sentido original da frase.

A) brandas

B) flexíveis

C) rígidas

D) moderadas

E) superficiais

4. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente de acordo com a ortografia oficial da língua portuguesa.

- A) excessão, privilégio, beneficência, iminência
- B) exceção, privilégio, beneficência, iminência
- C) exceção, previlégio, beneficência, eminência
- D) exceção, privilégio, benificência, iminência
- E) excessão, privilégio, beneficência, eminência

5. Analise as frases a seguir:

I. "Todos os agentes cumpriram **suas** obrigações com zelo."

II. "**Nenhum** detento foi liberado sem autorização expressa."

III. "O policial penal agiu **conforme** as normas regulamentares."

Assinale a alternativa que identifica corretamente as classes gramaticais das palavras destacadas nas frases I, II e III, respectivamente.

- A) Pronome possessivo — pronome indefinido — preposição
- B) Pronome pessoal — pronome indefinido — conjunção subordinativa
- C) Pronome possessivo — adjetivo — conjunção coordenativa
- D) Pronome demonstrativo — pronome indefinido — preposição
- E) Pronome possessivo — pronome indefinido — conjunção subordinativa

6. Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta.

- A) "Faz dois anos que os agentes penitenciários reivindicam melhores condições de trabalho."
- B) "Haviam muitos detentos no pátio quando a ocorrência foi registrada."
- C) "Fazem dez anos que a unidade prisional opera com superlotação."
- D) "Existem uma norma interna que regulamenta o uso de algemas no estabelecimento."
- E) "Houveram graves incidentes no presídio durante o final de semana."

7. Assinale a alternativa em que a concordância nominal está correta.

- A) "Foram necessários muita atenção e disciplina para superar a situação de risco."
- B) "A diretora e o agente responsável foram convocados para a reunião."
- C) "Ficou claro a postura e o comprometimento da equipe durante a crise."
- D) "Havia muita seriedade e dedicação exigidos naquele cargo."
- E) "A porta e o portão permaneceu aberto durante a inspeção."

8. Analise as frases a seguir e assinale a alternativa em que a forma verbal destacada corresponde corretamente ao tempo e ao modo indicados entre parênteses.

- A) "Se o agente **cumprisse** as ordens, o conflito teria sido evitado." — Pretérito imperfeito do indicativo.
- B) "O diretor **determina** as rotinas de segurança semanalmente." — Pretérito perfeito do indicativo.

C) "Os agentes **atuaram** com eficiência durante a ocorrência." — Pretérito perfeito do indicativo.

D) "É fundamental que o policial **aja** com imparcialidade." — Futuro do subjuntivo.

E) "Quando o reforço **chegar**, a situação já estará controlada." — Presente do indicativo.

9. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está em desacordo com a norma culta da língua portuguesa.

A) "O agente entregou-lhe o relatório assim que terminou o turno."

B) "Ninguém se apresentou voluntariamente para a missão de risco."

C) "Não nos informaram sobre a mudança no protocolo de segurança."

D) "É preciso que se observem as normas internas do estabelecimento."

E) "Me disseram que a transferência seria autorizada ainda hoje."

10. Analise a frase:

"O policial penal entregou o relatório ao supervisor com muita rapidez."

Assinale a alternativa que identifica corretamente os termos sublinhados da oração, na ordem em que aparecem: "**o relatório**" / "**ao supervisor**" / "**com muita rapidez**".

A) Objeto direto — objeto indireto — adjunto adverbial de modo

B) Objeto direto — complemento nominal — adjunto adverbial de modo

C) Objeto indireto — objeto direto — adjunto adnominal

D) Sujeito — objeto indireto — adjunto adverbial de tempo

E) Objeto direto — adjunto adverbial de lugar — adjunto adnominal

11. Assinale a alternativa em que o tipo de predicado está corretamente identificado.

A) "O agente penitenciário parece cansado após o plantão prolongado." — Predicado verbal.

B) "A diretora nomeou o servidor responsável pelo setor." — Predicado nominal.

C) "Os detentos permaneceram quietos durante a revista." — Predicado verbo-nominal.

D) "A ocorrência foi registrada com riqueza de detalhes." — Predicado nominal.

E) "O policial retornou ao posto satisfeito com o resultado." — Predicado verbal.

12. Assinale a alternativa em que a divisão silábica está incorreta ou a classificação quanto ao número de sílabas não corresponde à divisão apresentada.

A) "Transferência" — trans-fe-rên-cia — tetrassílaba.

B) "Estabelecimento" — es-ta-be-le-ci-men-to — heptassílaba.

C) "Procedimento" — pro-ce-di-men-to — pentassílaba.

D) "Disciplinar" — dis-ci-pli-nar — tetrassílaba.

E) "Reintegração" — re-in-te-gra-ção — trissílaba.

13. Assinale a alternativa em que todas as afirmativas sobre dígrafos, encontros vocálicos e encontros consonantais estão corretas.

A) Em "guarda", a sequência "gu" forma um dígrafo, pois as duas letras juntas representam um único fonema.

B) Em "quando", a sequência "qu" forma um dígrafo, pois o "u" não é pronunciado.

C) Em "preso", a sequência "pr" representa um dígrafo consonantal, pois duas consoantes se unem para formar um único som.

D) Em "lei", as letras "ei" formam um dígrafo vocálico, pois representam um único fonema.

E) Em "nh" da palavra "punho", as letras formam um encontro consonantal, pois cada letra representa um fonema distinto.

14. Analise as palavras a seguir e assinale a alternativa que identifica corretamente o processo de formação de cada uma delas.

I. "Policial-penal" II. "Insubordinação" III. "Guarda-costas"

A) I — derivação prefixal; II — composição por justaposição; III — composição por aglutinação.

B) I — composição por justaposição; II — derivação prefixal; III — composição por justaposição.

C) I — composição por aglutinação; II — derivação parassintética; III — composição por justaposição.

D) I — composição por justaposição; II — derivação parassintética; III — composição por aglutinação.

E) I — derivação sufixal; II — derivação prefixal; III — composição por justaposição.

Leia o texto a seguir:

"A ressocialização do indivíduo privado de liberdade constitui um dos pilares do sistema penitenciário moderno. Nesse contexto, o policial penal ocupa posição estratégica, pois seu cotidiano de trabalho influencia diretamente o ambiente em que

o processo de reintegração social se desenvolve. Uma postura pautada no respeito à dignidade humana é, portanto, condição indispensável ao exercício eficaz dessa função."

15. De acordo com o texto, é correto afirmar que:

A) O texto defende que a ressocialização é responsabilidade exclusiva do policial penal, sem a participação de outros agentes do sistema.

B) Segundo o texto, a postura do policial penal não interfere no processo de reintegração social dos custodiados.

C) O termo "indispensável", conforme empregado no texto, pode ser substituído, sem alteração de sentido, pela palavra "desnecessária".

D) O texto afirma que o policial penal ocupa posição estratégica por influenciar diretamente o ambiente em que ocorre o processo de reintegração social.

E) De acordo com o texto, a ressocialização constitui apenas um aspecto secundário do sistema penitenciário moderno, sem caráter estrutural.

**HISTÓRIA DO RN E ASPECTOS
GEOECONÔMICOS DO RN**

16. Em 30 de setembro de 1883, o município de Mossoró protagonizou um marco do movimento abolicionista no Brasil, antecipando-se à legislação nacional que extinguiria a escravidão. Sobre esse episódio, conhecido como expressão da "Abolição de Vanguarda Mossoroense", assinale a alternativa correta.

A) O ato de 1883 alforriou exclusivamente os escravizados maiores de sessenta anos, em aplicação antecipada da Lei dos Sexagenários.

B) A libertação ocorreu somente após a promulgação da Lei Áurea, em 1888, limitando-se Mossoró a cumprir a determinação federal.

C) Mossoró libertou seus escravizados em 1883, cerca de cinco anos antes da Lei Áurea, sendo reconhecida como pioneira na abolição entre os municípios brasileiros.

D) A medida abolicionista mossoroense decorreu da Lei do Ventre Livre, restringindo-se a conceder liberdade aos filhos de escravizadas nascidos após 1871.

E) A abolição em Mossoró foi resultado de imposição da Coroa Portuguesa, sem participação de associações abolicionistas locais.

17. Durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade de Natal ganhou destaque estratégico no esforço aliado, recebendo a alcunha de "Trampolim da Vitória". Considerando o papel do Rio Grande do Norte nesse contexto, assinale a alternativa correta.

A) A alcunha "Trampolim da Vitória" deve-se à instalação, em Natal, do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno durante a guerra, voltado ao lançamento de mísseis aliados.

B) Natal foi sede de importante base aérea utilizada pelos Aliados como ponto de apoio para o trânsito de aeronaves e suprimentos rumo à África e à Europa, em razão de sua posição geográfica privilegiada.

C) O Rio Grande do Norte manteve-se neutro no conflito, não tendo cedido território para instalações militares estrangeiras.

D) A importância de Natal decorreu de sua proximidade com o continente europeu, o menor trajeto aéreo então existente a partir do território brasileiro.

E) A base aérea sediada em Natal destinava-se exclusivamente à defesa interna do litoral nordestino, sem função no transporte de tropas e materiais para outros teatros de guerra.

18. No dia 13 de junho de 1927, a cidade de Mossoró tornou-se símbolo de resistência ao cangaço, ao repelir a investida de um dos mais célebres bandos do sertão nordestino. Sobre esse episódio, assinale a alternativa correta.

A) Mossoró resistiu com êxito ao ataque do bando de Lampião, frustrando a tentativa de tomada e cobrança de resgate pelos cangaceiros.

B) O bando de Lampião ocupou Mossoró por vários dias, impondo tributo à população antes de se retirar para o sertão pernambucano.

C) A resistência mossoroense foi liderada exclusivamente por tropas federais enviadas do Rio de Janeiro, sem participação da população local.

D) O episódio ocorreu em 1938, mesmo ano da morte de Lampião, em Angico, no estado de Sergipe.

E) A cidade rendeu-se sem confronto, optando por negociar livremente a passagem do bando para evitar baixas civis.

19. Entre as atividades econômicas tradicionais do Rio Grande do Norte, a extração de sal marinho ocupa posição de destaque no cenário nacional, marcando a paisagem e a história de trabalhadores conhecidos como salineiros. Considerando os aspectos geoeconômicos do estado, assinale a alternativa correta.

A) O Rio Grande do Norte é o maior produtor de sal marinho do Brasil, com produção concentrada em municípios do litoral setentrional, como Mossoró, Areia Branca, Macau e Grossos.

B) A produção salineira do estado é inexpressiva no contexto nacional, restringindo-se ao consumo doméstico das comunidades litorâneas.

C) A extração de sal no Rio Grande do Norte ocorre predominantemente em minas subterrâneas do interior do Seridó, e não em salinas litorâneas.

D) O principal polo salineiro potiguar localiza-se no litoral sul do estado, em municípios como Tibau do Sul e Baía Formosa.

E) A atividade salineira foi extinta no estado a partir da década de 1990, substituída integralmente pela carcinicultura.

20. Nas últimas décadas, o Rio Grande do Norte consolidou posição de liderança na produção de energia a partir de fontes renováveis, transformando seu panorama econômico e geográfico. Sobre esse processo, assinale a alternativa correta.

A) A energia solar fotovoltaica é proibida no Rio Grande do Norte por incompatibilidade climática, restando

apenas a fonte eólica como alternativa renovável.

B) A liderança do estado em energias renováveis decorre exclusivamente da geração hidrelétrica, em razão do elevado volume de seus rios perenes.

C) A produção de energia eólica no estado é incompatível com a manutenção das atividades de petróleo e gás, que foram encerradas com a chegada dos parques eólicos.

D) Os parques eólicos potiguares concentram-se na região serrana e úmida do estado, onde os ventos são mais fracos e constantes.

E) O Rio Grande do Norte destaca-se como um dos líderes nacionais na geração de energia eólica, favorecido pela intensidade e constância dos ventos em seu litoral e em áreas do interior.

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO

21. Ética e moral são conceitos interligados, mas tecnicamente distintos no âmbito da filosofia e da teoria da administração pública. Com base na distinção conceitual entre ética e moral, assinale a alternativa correta.

A) Ética e moral são expressões sinônimas e intercambiáveis, pois ambas derivam de raízes linguísticas completamente distintas e tratam de objetos de estudo diferentes.

B) A moral refere-se ao conjunto de normas, costumes e valores vigentes em determinada sociedade ou grupo, enquanto a ética é a reflexão filosófica e crítica sobre esses valores e normas.

C) A ética é o conjunto de hábitos e costumes práticos de uma coletividade, ao passo que a moral é a disciplina teórica que os analisa de forma crítica e racional.

D) A moral possui caráter universal e imutável, aplicando-se a todas as culturas e épocas da mesma forma, ao contrário da ética, que varia conforme o grupo social.

E) A ética se limita ao estudo do comportamento individual no ambiente privado, sem qualquer relação com a conduta dos agentes públicos no exercício de suas funções.

22. Os princípios e valores éticos constituem o fundamento da conduta do servidor público e orientam a relação entre o Estado e a sociedade. A respeito da relação entre ética, princípios e valores no serviço público, assinale a alternativa correta.

A) Os valores éticos no serviço público são meras recomendações de natureza subjetiva, sem qualquer capacidade de gerar obrigações concretas ao servidor em suas atividades funcionais.

B) Os princípios éticos diferem dos valores por serem sempre positivados em lei, ao passo que os valores éticos existem apenas no plano moral, sem qualquer repercussão jurídica ou funcional.

C) Os princípios éticos funcionam como normas orientadoras da conduta do servidor público, traduzindo valores como honestidade, imparcialidade e lealdade institucional em parâmetros de comportamento exigíveis no exercício da função pública.

D) A ética no serviço público dispensa a observância de valores como a impessoalidade e a transparência quando o agente público atua em situação de urgência ou relevante interesse coletivo.

E) Os valores éticos aplicados ao serviço público são definidos exclusivamente por cada servidor com base em sua consciência individual, inexistindo parâmetros institucionais ou normativos que os orientem.

23. A ética na função pública pressupõe um conjunto de deveres e responsabilidades que orientam a atuação do agente público em relação ao Estado e à sociedade. Considerando o conceito doutrinário de ética e função pública, assinale a alternativa correta.

A) O agente público que cumpre formalmente os requisitos legais de sua função, ainda que atue com desonestidade ou má-fé, não pode ser responsabilizado sob o aspecto ético, pois a legalidade formal é o único parâmetro de avaliação da conduta funcional.

B) A ética na função pública impõe ao agente público o dever de atuar com probidade, lealdade institucional e respeito ao interesse coletivo, mesmo quando sua conduta não esteja expressamente regulada por norma específica.

C) Os deveres éticos do servidor público se restringem às condutas praticadas em relação aos superiores hierárquicos, não alcançando a forma como o servidor trata os cidadãos e demais usuários dos serviços públicos.

D) A função pública é exercida no interesse do próprio servidor que a ocupa, razão pela qual os padrões éticos aplicáveis à administração pública devem ser definidos pelos próprios agentes, sem interferência de controle externo.

E) A ética na função pública é exigível apenas nos cargos de natureza política ou de direção, sendo dispensável para servidores que exercem atividades meramente técnicas ou operacionais.

24. O Decreto Estadual nº 33.094/2023 aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Estadual do Rio Grande do Norte. Com base nas disposições desse diploma normativo, assinale a alternativa correta.

A) O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Estadual do RN foi instituído por lei estadual de iniciativa do Poder Legislativo, que delegou ao Executivo apenas a sua regulamentação operacional.

B) As normas do Código de Ética se aplicam exclusivamente aos servidores efetivos do Poder Executivo Estadual, não alcançando servidores comissionados, temporários ou estagiários em exercício nos órgãos e entidades estaduais.

C) O Código de Ética tem por finalidade estabelecer parâmetros de conduta ética para o servidor público civil do Poder Executivo Estadual, promovendo a integridade, a probidade e o respeito aos princípios que regem a administração pública.

D) O descumprimento das normas do Código de Ética pelo servidor público civil acarreta, de forma automática e imediata, a aplicação de penalidade de demissão, independentemente de processo administrativo disciplinar.

E) O Código de Ética Profissional prevê que os deveres éticos do servidor público se encerram ao término do expediente, não alcançando condutas praticadas fora do ambiente de trabalho ou do horário funcional.

25. A Lei Estadual nº 11.902/2024 dispõe sobre medidas de prevenção e enfrentamento ao assédio moral, sexual e outras formas de violência no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte. Com base nas disposições dessa lei, assinale a alternativa correta.

A) A Lei Estadual nº 11.902/2024 se aplica exclusivamente aos casos de assédio sexual praticados por servidores ocupantes de cargo de chefia ou direção, não alcançando condutas entre servidores de mesma hierarquia funcional.

B) O assédio moral, nos termos da lei, caracteriza-se pela prática de uma única conduta grave e isolada que cause constrangimento ao servidor, sendo desnecessária a reiteração de comportamentos para a sua configuração legal.

C) A lei prevê que as condutas de assédio moral e sexual no serviço público são tratadas exclusivamente na esfera disciplinar administrativa, afastando qualquer responsabilização civil ou penal do agressor.

D) A Lei Estadual nº 11.902/2024 estabelece medidas de prevenção e enfrentamento ao assédio moral, sexual e outras formas de violência no serviço público estadual, abrangendo ações de capacitação, canais de denúncia, medidas protetivas e responsabilização dos agentes envolvidos.

E) A responsabilidade pela prevenção ao assédio moral e sexual no âmbito da Administração Pública Estadual recai exclusivamente sobre o servidor que sofreu a conduta, cabendo a ele formalizar a denúncia como condição para que qualquer providência seja adotada.

DIREITO CONSTITUCIONAL

26. Acerca dos princípios fundamentais previstos no Título I da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta.

A) A soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa humana são fundamentos do Estado Democrático de Direito brasileiro, conforme o art. 1º da CF/88.

B) O pluralismo político não é considerado fundamento da República Federativa do Brasil, mas sim objetivo fundamental.

C) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa estão previstos como objetivos fundamentais da República, nos termos do art. 3º da CF/88.

D) A independência nacional constitui fundamento da República Federativa do Brasil, previsto no art. 1º da CF/88.

E) Constituem fundamentos da República Federativa do Brasil, entre outros, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária.

27. No que se refere à classificação das normas constitucionais quanto à sua aplicabilidade, segundo a doutrina de José Afonso da Silva, assinale a alternativa correta.

A) Normas de eficácia plena são aquelas que dependem de regulamentação infraconstitucional para produzir todos os seus efeitos.

B) Normas de eficácia contida produzem todos os efeitos desde a promulgação da Constituição, mas podem ter seu alcance reduzido por legislação infraconstitucional.

C) Normas de eficácia limitada possuem aplicabilidade imediata e integral, independentemente de norma regulamentadora.

D) Normas de eficácia plena admitem restrição por parte do legislador ordinário, que pode reduzir sua abrangência.

E) Normas de eficácia limitada são autoaplicáveis e não dependem de complementação legislativa.

28. Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos previstos no art. 5º da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) A casa é asilo inviolável do indivíduo, podendo nela ingressar terceiros, sem consentimento do morador, apenas em caso de flagrante delito ou desastre, durante o dia, sendo vedado o ingresso noturno em qualquer hipótese.

B) Não haverá penas de caráter perpétuo, salvo nos casos de crimes hediondos definidos em lei.

C) É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, nos termos do art. 5º, IV, da CF/88.

D) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém podendo nela penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

E) O direito de propriedade é absoluto, não podendo ser objeto de desapropriação em nenhuma hipótese.

29. Em relação à nacionalidade, prevista no art. 12 da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) São considerados brasileiros natos os que, nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, sejam registrados em repartição brasileira competente, independentemente de qualquer outra condição.

B) A lei poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, exceto nos casos expressamente previstos na própria Constituição.

C) São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos, com condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

D) Os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República são privativos de brasileiros natos, mas o cargo de Ministro de Estado da Defesa pode ser ocupado por brasileiro naturalizado.

E) A perda da nacionalidade brasileira nunca poderá ocorrer em relação ao brasileiro nato, independentemente da hipótese.

30. Quanto à organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, prevista no art. 18 da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar.

B) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados, mediante decreto do Presidente da República.

C) Compete exclusivamente à União alterar os limites dos Municípios, sem necessidade de consulta às populações diretamente interessadas.

D) Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são entes federativos autônomos, mas não detêm capacidade de autoadministração.

E) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, dependendo de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos.

31. No que tange ao processo legislativo e às espécies normativas previstas no art. 59 da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) As leis delegadas são elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional, sendo vedada a delegação em matérias relativas à organização do Poder Judiciário.

B) As medidas provisórias possuem força de lei e podem ser editadas pelo Presidente da República em qualquer matéria, sem qualquer restrição constitucional.

C) Compete exclusivamente ao Senado Federal a iniciativa de leis complementares e ordinárias relativas à organização do Ministério Público da União.

D) As emendas constitucionais, uma vez promulgadas, podem ser objeto de nova deliberação na mesma sessão legislativa, ainda que rejeitadas.

E) Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis ordinárias, sendo vedada qualquer disposição sobre leis complementares.

32. Acerca da segurança pública, conforme disposto no art. 144 da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) A segurança pública é dever exclusivo do Estado, não constituindo direito nem responsabilidade dos cidadãos.

B) São órgãos de segurança pública, segundo o art. 144 da CF/88: a polícia

federal, a polícia rodoviária federal, a polícia ferroviária federal, as polícias civis, as polícias penais federal e estaduais, as polícias militares e corpos de bombeiros militares, e as guardas municipais.

C) Às polícias penais federal e estaduais cabe a segurança dos estabelecimentos penais, sendo vedada qualquer atuação em escoltas de presos.

D) Compete à polícia civil, dirigida por delegado de carreira, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais militares.

E) As polícias militares e corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e de reserva do Exército, subordinando-se diretamente à União em todas as suas atividades.

33. Sobre as competências e atribuições da Polícia Penal, à luz da Emenda Constitucional nº 104/2019, assinale a alternativa correta.

A) A Polícia Penal foi incluída no rol dos órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da CF/88, sendo de competência exclusiva dos Estados, vedada sua instituição no âmbito federal.

B) À Polícia Penal federal e estadual cabe a segurança dos estabelecimentos penais, nos termos do art. 144, § 5º-A, da Constituição Federal.

C) A criação da carreira de Polícia Penal vedou a permanência dos servidores que já exerciam atividades de segurança penitenciária nos quadros de agente penitenciário.

D) A Polícia Penal está subordinada hierarquicamente, em todos os entes federativos, exclusivamente ao Poder Judiciário, em razão de sua função de execução penal.

E) Compete à Polícia Penal, com exclusividade absoluta, a investigação de infrações penais praticadas no interior dos estabelecimentos penais, afastando a competência da polícia civil e federal.

34. Em relação ao controle de constitucionalidade, assinale a alternativa correta.

A) O controle de constitucionalidade difuso pode ser exercido por qualquer juiz ou tribunal, incidentalmente, no julgamento de caso concreto, produzindo efeitos, em regra, inter partes.

B) A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) é modalidade de controle difuso de constitucionalidade, de competência originária dos Tribunais de Justiça estaduais.

C) A decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal produz, como regra, efeitos exclusivamente inter partes.

D) A Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) tem por objeto lei ou ato normativo municipal em face da Constituição Federal.

E) O controle preventivo de constitucionalidade é exercido exclusivamente pelo Poder Judiciário, antes da promulgação da lei.

35. Quanto à defesa do Estado e das instituições democráticas, assinale a alternativa correta.

A) O estado de sítio poderá ser decretado pelo Presidente da República sem necessidade de autorização do Congresso Nacional, em razão da urgência da medida.

B) O estado de defesa será decretado pelo Presidente da República, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, devendo ser submetido à

apreciação do Congresso Nacional no prazo de vinte e quatro horas.

C) O estado de sítio pode ser decretado por prazo superior a trinta dias, em caso de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira, podendo ser prorrogado enquanto durar a guerra ou a agressão.

D) Durante o estado de defesa, é permitida a incomunicabilidade do preso, vedada qualquer forma de comunicação com a família ou com advogado.

E) O estado de defesa poderá ser decretado pelo prazo máximo de noventa dias, prorrogável uma única vez por igual período.

DIREITO ADMINISTRATIVO

36. O Direito Administrativo pode ser conceituado como o ramo do direito público que disciplina o exercício da função administrativa e os órgãos que a desempenham. Sobre as fontes do Direito Administrativo, assinale a alternativa correta.

A) A lei é a fonte primária do Direito Administrativo, sendo a doutrina e a jurisprudência fontes secundárias sem qualquer caráter vinculante, não podendo ser utilizadas como fundamento para a prática de atos administrativos.

B) Os costumes administrativos, também chamados de praxe administrativa, são fontes do Direito Administrativo e podem prevalecer sobre a lei quando consolidados de forma reiterada na Administração Pública.

C) A jurisprudência, embora não seja fonte primária do Direito Administrativo, exerce relevante influência na interpretação e aplicação das normas administrativas, especialmente quando consolidada nos tribunais superiores.

D) Os princípios gerais do direito não são reconhecidos como fontes do Direito Administrativo, pois sua aplicação se restringe ao direito privado, sendo inadmissível sua invocação no âmbito das relações entre o Estado e o administrado.

E) A doutrina é considerada fonte primária do Direito Administrativo no ordenamento jurídico brasileiro, tendo caráter vinculante para os agentes públicos no exercício de suas funções administrativas.

37. Sobre os atributos do ato administrativo, é correto afirmar que

A) a imperatividade é atributo presente em todos os atos administrativos, tornando-os obrigatórios ao particular independentemente de sua concordância, inclusive nos atos negociais e nos atos enunciativos.

B) a autoexecutoriedade permite à Administração Pública executar seus próprios atos sem necessidade de intervenção judicial, estando presente em todos os atos administrativos praticados no exercício da função administrativa.

C) a presunção de legitimidade implica que os atos administrativos são considerados válidos e conformes ao direito até que o contrário seja demonstrado, invertendo o ônus da prova em desfavor do particular que alegar sua invalidade.

D) a tipicidade impõe que os atos administrativos correspondam a figuras previamente definidas em lei como aptas a produzir determinados efeitos, sendo exclusiva dos atos vinculados, não se aplicando aos atos discricionários.

E) a presunção de legitimidade e a presunção de veracidade são atributos independentes e de natureza distinta, sendo a primeira dispensável nos atos discricionários, uma vez que neles a

Administração dispõe de margem de escolha não sujeita ao controle de validade.

38. Analise as afirmativas a seguir sobre a extinção do ato administrativo.

I. A revogação é o desfazimento do ato administrativo por razões de conveniência e oportunidade, produzindo efeitos ex nunc, não podendo atingir atos que já geraram direitos adquiridos ao particular.

II. A anulação decorre do reconhecimento de ilegalidade no ato administrativo, podendo ser decretada pela própria Administração ou pelo Poder Judiciário, com efeitos ex tunc.

III. A convalidação é possível em qualquer hipótese de vício de legalidade, desde que o ato não tenha causado prejuízo ao interesse público ou a terceiros.

IV. A cassação ocorre quando o beneficiário do ato descumpra as condições impostas para sua manutenção, sendo espécie de extinção por fato imputável ao administrado.

Estão corretas apenas as afirmativas

A) I e II.

B) I, II e III.

C) I, II e IV.

D) II, III e IV.

E) I, III e IV.

39. Sobre a responsabilidade civil do Estado no ordenamento jurídico brasileiro, assinale a alternativa correta.

A) A responsabilidade civil do Estado é subjetiva para os atos comissivos praticados por agentes públicos no exercício de suas funções, exigindo-se a comprovação de dolo ou culpa do agente para que seja cabível a reparação do dano.

B) Nos casos de omissão estatal, a responsabilidade do Estado é sempre objetiva, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a omissão e o dano sofrido pelo particular, independentemente de o Estado ter ou não o dever específico de agir no caso concreto.

C) A responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, aplica-se às pessoas jurídicas de direito público e às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, exigindo a comprovação de dano, nexo causal e conduta do agente, dispensando o elemento culpa.

D) A teoria do risco integral, adotada como regra geral pela Constituição Federal de 1988, impede a invocação de qualquer causa excludente de responsabilidade, tais como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior.

E) O direito de regresso do Estado em face do agente causador do dano prescinde da demonstração de dolo ou culpa, sendo suficiente a condenação do Estado ao pagamento de indenização para que se instaure automaticamente a ação regressiva.

40. Acerca dos poderes da Administração Pública, analise as afirmativas a seguir.

I. O poder hierárquico permite à Administração organizar e distribuir as funções entre seus órgãos, sendo dele decorrentes as faculdades de dar ordens, fiscalizar, rever atos dos subordinados, avocar e delegar competências.

II. O poder disciplinar é vinculado, pois, diante da comprovação de infração funcional, a autoridade competente está obrigada a aplicar a sanção correspondente, sem qualquer margem de

discrecionalidade quanto à sua dosimetria.

III. O poder regulamentar é exercido privativamente pelo Chefe do Poder Executivo, por meio de decretos, com a finalidade de fiel execução das leis, sendo vedada a criação de direitos ou obrigações não previstos na lei regulamentada.

IV. O abuso de poder pode se manifestar como excesso de poder, quando o agente atua fora dos limites de sua competência, ou como desvio de poder (desvio de finalidade), quando o agente pratica o ato com fim diverso do previsto em lei.

Estão corretas as afirmativas

A) I e III, apenas.

B) I, III e IV, apenas.

C) II e IV, apenas.

D) I, II e IV, apenas.

E) I, II, III e IV.

41. Sobre a organização administrativa, assinale a alternativa correta.

A) A descentralização administrativa ocorre quando o Estado transfere a execução de determinada atividade a outra pessoa jurídica, criada ou reconhecida para esse fim, ao passo que a desconcentração consiste na distribuição interna de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica, sem criação de nova entidade.

B) As autarquias integram a Administração Pública Indireta e são criadas diretamente por decreto do Chefe do Poder Executivo, possuindo personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa e financeira.

C) As empresas públicas e as sociedades de economia mista submetem-se ao regime jurídico exclusivamente privado, sem qualquer incidência das normas de direito público, uma vez que possuem personalidade jurídica de direito privado.

D) As fundações públicas são sempre pessoas jurídicas de direito público, submetidas ao mesmo regime jurídico das autarquias, não sendo admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro a criação de fundação governamental com personalidade de direito privado.

E) A concentração administrativa consiste na reunião de competências em um único órgão, eliminando-se órgãos intermediários, enquanto a centralização implica o exercício das atividades administrativas exclusivamente por pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta.

42. Sobre a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021), assinale a alternativa correta.

A) A Lei de Improbidade Administrativa aplica-se a qualquer agente público que cause lesão ao patrimônio público ou se enriqueça ilicitamente, sendo que o particular que não integre os quadros da Administração Pública pode ser responsabilizado de forma isolada, desde que o dano ao erário seja comprovado.

B) Para a configuração do ato de improbidade administrativa nas três modalidades previstas na lei — enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação de princípios —, exige-se a comprovação de dolo do agente, tendo sido afastada a modalidade culposa após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

C) A ação de improbidade administrativa pode ser proposta pelo Ministério Público ou por qualquer cidadão, no exercício da ação popular, cabendo ao réu o ônus de provar que não praticou o ato imputado.

D) A condenação por improbidade administrativa na modalidade de enriquecimento ilícito sujeita o agente à perda dos bens acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento ao erário e multa civil, sendo vedada a suspensão dos direitos políticos em razão do princípio da proporcionalidade.

E) A prescrição da ação de improbidade administrativa, após as alterações da Lei nº 14.230/2021, ocorre em cinco anos, contados da data em que o fato se tornou conhecido pela autoridade competente, aplicando-se o mesmo prazo para o ressarcimento ao erário decorrente de ato doloso.

43. Com base na Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011), assinale a alternativa correta.

A) As informações classificadas como ultrassecretas têm prazo máximo de restrição de acesso de 15 (quinze) anos, contados da data de sua produção, podendo ser prorrogadas por igual período, uma única vez, por decisão de autoridade competente.

B) A Lei de Acesso à Informação aplica-se exclusivamente aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, não alcançando os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, que devem editar sua própria legislação para disciplinar o acesso à informação.

C) O prazo para que os órgãos e entidades respondam às solicitações de acesso à informação é de 20 (vinte) dias,

prorrogável por mais 20 (vinte) dias, mediante justificativa expressa da autoridade competente.

D) O Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) é de implantação facultativa pelos órgãos públicos, sendo obrigatório apenas para os órgãos da Administração Pública Federal Direta que possuam atendimento presencial ao público.

E) As informações pessoais relativas à intimidade e à vida privada dos indivíduos podem ser mantidas em sigilo pelo prazo máximo de 50 (cinquenta) anos, contados de sua produção, independentemente do interesse público em sua divulgação.

44. Com base na Lei Federal nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), assinale a alternativa correta.

A) A dispensa de licitação é cabível exclusivamente para contratações cujo valor seja inferior aos limites legais fixados, sendo o critério do valor o único fundamento legalmente admitido para afastar a obrigatoriedade do processo licitatório.

B) O pregão é modalidade licitatória destinada à contratação de bens e serviços comuns, devendo ser realizado preferencialmente na forma eletrônica, sendo admitida a forma presencial apenas em hipóteses excepcionais devidamente justificadas pela autoridade competente.

C) A Lei nº 14.133/2021 revogou imediatamente a Lei nº 8.666/1993 e a Lei nº 10.520/2002 (Lei do Pregão), que deixaram de produzir efeitos a partir da data de sua publicação, em 1º de abril de 2021.

D) O regime de contratação direta por inexigibilidade de licitação pressupõe a inviabilidade de competição, cabendo

apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, sendo o rol do art. 74 da Lei nº 14.133/2021 de natureza taxativa.

E) Os critérios de julgamento das propostas nas licitações regidas pela Lei nº 14.133/2021 limitam-se ao menor preço e ao maior desconto, pois a lei priorizou a economicidade como critério central das contratações públicas.

45. Sobre os princípios expressos e implícitos da Administração Pública, assinale a alternativa correta.

A) O princípio da legalidade, no âmbito da Administração Pública, confunde-se com o princípio da legalidade aplicável aos particulares, pois em ambos os casos o agir é permitido quando não expressamente proibido por lei.

B) O princípio da impessoalidade veda que os atos administrativos sejam praticados com favorecimento ou prejuízo a determinado indivíduo por razões de ordem pessoal, sendo também relacionado à vedação de promoção pessoal do agente público por meio da publicidade de atos governamentais, conforme art. 37, § 1º, da Constituição Federal.

C) O princípio da eficiência, inserido no caput do art. 37 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 19/1998, tem por conteúdo exclusivo a redução de gastos públicos, não abrangendo a qualidade dos serviços prestados à população.

D) O princípio da motivação exige que todos os atos administrativos sejam motivados de forma contemporânea à sua prática, sendo absolutamente vedada a motivação posterior em qualquer hipótese, inclusive para os atos vinculados.

E) O princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade são

sinônimos no Direito Administrativo brasileiro, sendo ambos positivados expressamente no caput do art. 37 da Constituição Federal de 1988.

DIREITOS HUMANOS

46. A teoria dos direitos humanos identifica características que os distinguem de outros direitos. Uma dessas características diz respeito à impossibilidade de o titular abrir mão definitivamente de seus direitos, ainda que voluntariamente. Essa característica é denominada:

A) Universalidade.

B) Indivisibilidade.

C) Inalienabilidade.

D) Imprescritibilidade.

E) Interdependência.

47. A evolução histórica dos direitos humanos é comumente organizada em gerações ou dimensões, cada uma marcada por um contexto histórico específico e por categorias de direitos predominantes. Assinale a alternativa correta acerca dessa classificação.

A) Os direitos de primeira geração são denominados direitos de fraternidade e estão relacionados à proteção do meio ambiente e ao desenvolvimento dos povos.

B) Os direitos de segunda geração surgiram no contexto das revoluções liberais dos séculos XVII e XVIII e consagram as liberdades individuais e os direitos políticos.

C) Os direitos de terceira geração são os direitos sociais, econômicos e culturais, cuja efetivação exige prestações positivas do Estado.

D) Os direitos de primeira geração correspondem aos direitos civis e políticos, marcados pela característica da abstenção

estatal em face da esfera de liberdade individual.

E) Os direitos de segunda geração surgiram com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e têm como principal característica a titularidade coletiva e difusa.

48. A Constituição Federal de 1988 consagra, em seu artigo 5º, um extenso rol de direitos e garantias individuais. Sobre os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) Os direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal são aplicáveis exclusivamente aos cidadãos brasileiros natos, sendo vedada sua extensão a estrangeiros.

B) Os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal têm aplicabilidade imediata, conforme disposto expressamente no § 1º do artigo 5º.

C) Os tratados internacionais de direitos humanos aprovados pelo Congresso Nacional sempre terão status de norma constitucional, independentemente do procedimento adotado para sua aprovação.

D) O rol de direitos e garantias individuais previsto no artigo 5º da Constituição Federal é taxativo, não admitindo a incorporação de outros direitos decorrentes de tratados internacionais.

E) A Constituição Federal de 1988 não prevê expressamente a dignidade da pessoa humana como fundamento da República, tratando-a apenas como princípio implícito.

49. No âmbito do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, a Organização das Nações Unidas (ONU) criou mecanismos convencionais e extraconvencionais de monitoramento. Sobre o Sistema Global da ONU, assinale a alternativa correta.

A) O Conselho de Direitos Humanos da ONU, criado em 2006, substituiu a antiga Comissão de Direitos Humanos e tem sede em Nova York.

B) A Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 1948, possui natureza jurídica de tratado internacional vinculante para todos os Estados-membros da ONU.

C) O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) é o principal órgão da ONU responsável pela promoção e proteção dos direitos humanos no plano universal.

D) Os Pactos Internacionais de Direitos Civis e Políticos e de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais foram adotados pela ONU em 1948, juntamente com a Declaração Universal.

E) O mecanismo de Revisão Periódica Universal (RPU) é de competência exclusiva do Tribunal Penal Internacional, e não do Conselho de Direitos Humanos da ONU.

50. A Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 1969, estrutura o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Sobre esse sistema e a referida Convenção, assinale a alternativa correta.

A) O Brasil reconheceu a competência contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos em 1998, por meio de declaração expressa, nos termos do artigo 62 da Convenção Americana.

B) A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é o único órgão do Sistema

Interamericano com competência para emitir sentenças vinculantes contra os Estados.

C) Qualquer indivíduo pode submeter diretamente um caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, independentemente de prévia análise pela Comissão Interamericana.

D) A Convenção Americana de Direitos Humanos foi adotada em 1969 e entrou em vigor no mesmo ano, sendo imediatamente aplicável a todos os países das Américas.

E) A Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem sede em São José, na Costa Rica, mesma cidade em que a Convenção Americana foi adotada.

51. O uso da força por agentes de segurança pública deve observar os princípios internacionais aplicáveis ao tema. Com base nos Princípios Básicos sobre o Uso da Força e de Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei (ONU, 1990), assinale a alternativa correta.

A) O uso da força letal é admitido sempre que houver resistência do abordado, independentemente da gravidade da ameaça representada.

B) O princípio da proporcionalidade determina que o agente deve empregar a força máxima disponível para garantir a segurança da operação.

C) Os Princípios Básicos da ONU estabelecem que o agente não possui o dever de identificar-se antes de efetuar uma detenção, bastando o uso da força para caracterizar autoridade pública.

D) O uso de armas de fogo contra pessoas é admitido apenas em situações de ameaça à vida ou risco de lesão grave, fuga de pessoa perigosa ou impedimento de crime de extrema gravidade que coloque vidas em

risco, e somente quando meios menos extremos forem insuficientes.

E) O princípio da legalidade no uso da força autoriza o agente a agir com discricionariedade absoluta, desde que a ação seja posterior a uma ordem judicial expressa.

52. A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) assegura um conjunto de direitos e assistências à pessoa privada de liberdade. Com base nas disposições da referida lei, assinale a alternativa correta.

A) A Lei de Execução Penal prevê que a assistência ao preso compreende apenas as assistências material, à saúde e jurídica, não contemplando assistência educacional ou religiosa.

B) O trabalho do condenado à pena privativa de liberdade não é remunerado, sendo considerado exclusivamente dever social e condição de dignidade humana, nos termos da Lei de Execução Penal.

C) A assistência jurídica prevista na Lei de Execução Penal destina-se exclusivamente aos presos definitivos, não alcançando os presos provisórios.

D) A Lei de Execução Penal prevê que a assistência à saúde do preso é de responsabilidade exclusiva do estabelecimento penal, vedada a transferência para unidade hospitalar externa em qualquer hipótese.

E) A Lei de Execução Penal assegura ao preso o direito de ser chamado pelo próprio nome e o respeito à integridade física e moral, como direitos expressamente previstos.

53. As Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos, conhecidas como Regras de Mandela (2015), estabelecem padrões internacionais para o tratamento digno da população carcerária. Sobre essas regras, assinale a alternativa correta.

A) As Regras de Mandela estabelecem que o isolamento prolongado é aquele que ultrapassa vinte e dois dias consecutivos, sendo vedado em qualquer hipótese.

B) As Regras de Mandela determinam que o isolamento solitário como sanção disciplinar é proibido de forma absoluta, não admitindo qualquer exceção.

C) Segundo as Regras de Mandela, o isolamento prolongado — definido como aquele que ultrapassa quinze dias consecutivos — é considerado tratamento cruel, desumano ou degradante e deve ser proibido.

D) As Regras de Mandela têm natureza jurídica de tratado internacional vinculante, gerando obrigação direta e imediata para todos os Estados-membros da ONU.

E) As Regras de Mandela foram adotadas em 1955 e em 2015 foram revisadas e renomeadas como Regras de Tóquio, em homenagem ao local de sua revisão.

54. A Lei nº 9.455/1997 define os crimes de tortura no Brasil e estabelece consequências para os agentes que a praticam. Com base nessa lei, assinale a alternativa correta.

A) A Lei de Tortura prevê que o crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, mas admite indulto, diferentemente do que estabelece a Constituição Federal.

E) A omissão de quem tinha o dever legal de evitar ou apurar a prática de tortura constitui crime autônomo, punido com

pena de detenção, nos termos do § 2º do artigo 1º da Lei nº 9.455/1997.

C) Nos termos da Lei nº 9.455/1997, o crime de tortura somente pode ser praticado por agente público, não havendo previsão de sua prática por particular.

D) A condenação pelo crime de tortura acarreta, como efeito automático da sentença, a perda do cargo ou função pública, independentemente de declaração motivada pelo juiz.

E) A Lei nº 9.455/1997 define tortura exclusivamente como o ato de constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, não incluindo o sofrimento psicológico intenso como forma de tortura.

55. A proteção dos grupos vulneráveis constitui dimensão essencial dos direitos humanos, exigindo do Estado atenção diferenciada. Com base na doutrina e na legislação aplicável, assinale a alternativa correta.

A) O princípio da igualdade material veda qualquer forma de distinção entre os indivíduos, ainda que destinada a corrigir desigualdades históricas, pois o tratamento diferenciado viola a isonomia constitucional.

B) As ações afirmativas são incompatíveis com o princípio da dignidade da pessoa humana, pois promovem distinções entre grupos e violam a isonomia constitucional.

C) A dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, não possui eficácia normativa direta, dependendo de regulamentação infraconstitucional para ser aplicada concretamente.

D) A proteção especial dos grupos vulneráveis fundamenta-se no princípio da igualdade material, que exige o tratamento desigual dos desiguais na medida de suas

desigualdades, com o objetivo de promover a equiparação de oportunidades.

E) O combate à discriminação no ordenamento jurídico brasileiro alcança apenas a discriminação racial, não havendo proteção normativa expressa contra discriminações por gênero ou deficiência.

EXECUÇÃO PENAL

56. A Lei de Execução Penal estabelece os objetivos da execução da pena. De acordo com o art. 1º da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado.

B) A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a definitiva ressocialização do condenado e do internado.

C) A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a reabilitação social do condenado e do internado.

D) A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e garantir a punição efetiva do condenado e do internado.

E) A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a progressiva inserção social do condenado e do internado.

57. No que se refere aos direitos da pessoa privada de liberdade previstos na Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa incorreta.

A) O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral (art. 40 da LEP).

B) São direitos do preso: alimentação suficiente e vestuário, atribuição de trabalho e sua remuneração, proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação (art. 41, I, II e III, da LEP).

C) São direitos do preso: visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados, bem como proteção contra qualquer forma de sensacionalismo (art. 41, X e VIII, da LEP).

D) São direitos do preso, nos termos do art. 41 da LEP: assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa, além de igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização da pena.

E) São direitos do preso: entrevista pessoal e reservada com o advogado e contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes (art. 41, IX e XV, da LEP).

58. A Lei de Execução Penal prevê diversas modalidades de assistência ao preso e ao internado. Nos termos do art. 11 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa que apresenta corretamente todas as espécies de assistência previstas.

A) Material, à saúde, jurídica, psicológica, social e religiosa.

B) Material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa.

C) Alimentar, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa.

D) Material, à saúde, jurídica, educacional, familiar e religiosa.

E) Material, médica, jurídica, educacional, social e religiosa.

59. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária é órgão da execução penal previsto na Lei nº 7.210/1984. De acordo com o art. 64 da LEP, assinale a alternativa correta acerca de suas atribuições.

A) Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária incumbe, exclusivamente, fiscalizar os estabelecimentos penais federais e estaduais, propondo medidas de segurança e ordem.

B) Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária incumbe elaborar, anualmente, o relatório de atividades do sistema penitenciário nacional e encaminhá-lo ao Congresso Nacional.

C) Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades, incumbe propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, administração da Justiça Criminal e execução das penas e das medidas de segurança.

D) Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária incumbe propor normas de execução das penas privativas de liberdade, sendo-lhe vedada qualquer manifestação sobre penas alternativas ou medidas de segurança.

E) Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária incumbe supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais, podendo intervir diretamente na gestão administrativa das penitenciárias estaduais.

60. A Lei de Execução Penal disciplina as espécies de estabelecimentos penais. De acordo com os arts. 87 e 88 da Lei nº 7.210/1984, sobre a penitenciária, assinale a alternativa correta.

A) A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão ou detenção, em regime fechado, devendo o condenado ser alojado em cela individual com área mínima de 6,00 m².

B) A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão, em regime fechado, devendo o condenado ser alojado em cela coletiva que conterà dormitório, aparelho sanitário e lavatório, com área mínima de 6,00 m².

C) A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão, em regime fechado, devendo o condenado ser alojado em cela individual que conterà dormitório, aparelho sanitário e lavatório, com área mínima de 8,00 m².

D) A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão, em regime fechado, devendo o condenado ser alojado em cela individual que conterà dormitório, aparelho sanitário e lavatório, com área mínima de 6,00 m².

E) A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão, em regime semiaberto, devendo o condenado ser alojado em cela individual que conterà dormitório, aparelho sanitário e lavatório, com área mínima de 6,00 m².

61. A Casa do Albergado é estabelecimento penal com características específicas previstas na Lei de Execução Penal. De acordo com os arts. 93 e 94 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) A Casa do Albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto e da pena de limitação de fim de semana, devendo

situar-se em centro urbano, sem obstáculos físicos contra a fuga.

B) A Casa do Albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto, devendo situar-se em centro urbano, separada dos demais estabelecimentos, com instalações para fiscalização e controle do condenado.

C) A Casa do Albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto e da pena de limitação de fim de semana, devendo situar-se em área rural, separada dos demais estabelecimentos, sem obstáculos físicos contra a fuga.

D) A Casa do Albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto e da pena de limitação de fim de semana, devendo situar-se em centro urbano, integrada aos demais estabelecimentos penais, sem obstáculos físicos contra a fuga.

E) A Casa do Albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto e da pena de limitação de fim de semana, devendo situar-se em centro urbano, separada dos demais estabelecimentos, sem obstáculos físicos contra a fuga.

62. A progressão de regime é instituto central na execução das penas privativas de liberdade. Com base no art. 112 da Lei nº 7.210/1984, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, assinale a alternativa correta.

A) A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, quando o preso tiver cumprido ao menos 16% da pena, no caso de condenado primário, independentemente da natureza do crime praticado.

B) A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, quando o

preso tiver cumprido ao menos 20% da pena, no caso de condenado primário sem crime de violência ou grave ameaça à pessoa.

C) A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, quando o preso tiver cumprido ao menos 25% da pena, no caso de condenado primário sem crime de violência ou grave ameaça à pessoa.

D) A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 16% da pena, no caso de condenado primário sem crime de violência ou grave ameaça à pessoa.

E) A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, quando o preso tiver cumprido ao menos 16% da pena, sendo reincidente em crime sem violência ou grave ameaça à pessoa.

63. A remição da pena é instituto previsto na Lei de Execução Penal que permite ao condenado descontar parte da pena pelo trabalho ou estudo. De acordo com o art. 126 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) O condenado que cumpre a pena em regime fechado, semiaberto ou aberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

B) O condenado que cumpre a pena em regime fechado poderá remir, exclusivamente por trabalho, parte do tempo de execução da pena, sendo a remição por estudo restrita ao regime semiaberto.

C) O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena, sendo a proporção de 1 (um) dia de pena a cada 3

(três) dias de trabalho e de 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de atividade escolar divididas em, no mínimo, 3 (três) dias.

D) O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho, parte do tempo de execução da pena, não sendo cabível a remição por estudo nos regimes fechado e semiaberto.

E) O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena, na proporção de 1 (um) dia de pena a cada 2 (dois) dias de trabalho.

64. A Lei de Execução Penal classifica as faltas disciplinares em graves, médias e leves. De acordo com o art. 50 da Lei nº 7.210/1984, constituem faltas graves do preso condenado à pena privativa de liberdade. Analise as afirmativas a seguir.

I. Incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. II. Fugir. III. Praticar fato previsto como crime doloso, sem prejuízo da sanção penal. IV. Descumprir, injustificadamente, a restrição imposta. V. Possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem.

Assinale a alternativa que apresenta apenas afirmativas que configuram faltas graves nos termos do art. 50 da LEP.

A) I, II, III e V, apenas.

B) I, II, III, IV e V.

C) II, III e V, apenas.

D) I, III e V, apenas.

E) I, II e III, apenas.

65. O Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) é medida excepcional aplicável nos casos previstos na Lei de Execução Penal. De acordo com o art. 52 da Lei nº 7.210/1984, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, assinale a alternativa correta.

A) A prática de fato previsto como crime doloso sujeita automaticamente o preso ao RDD, com duração máxima de 360 dias, sem possibilidade de prorrogação.

B) O RDD poderá ser decretado pelo diretor do estabelecimento penal, mediante representação fundamentada, com duração máxima de 2 (dois) anos.

C) A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso provisório ou o condenado, nacional ou estrangeiro, ao regime disciplinar diferenciado, com duração máxima de até 2 (dois) anos, sem prejuízo da sanção penal.

D) A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso ao RDD, com duração máxima de até 2 (dois) anos, sendo vedada a inclusão de presos provisórios.

E) O RDD tem duração máxima de 2 (dois) anos e implica recolhimento em cela individual, visitas semanais de 2 (duas) pessoas e banho de sol não inferior a 2 (duas) horas diárias, podendo ser renovado indefinidamente.

66. A saída temporária é benefício da execução penal concedido ao condenado que cumpre pena em regime semiaberto. De acordo com os arts. 122 e 123 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do

estabelecimento, com vigilância direta, para visitar a família e frequentar curso de instrução ou profissionalizante, desde que cumpridos os requisitos legais.

B) Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, para visitar a família, frequentar curso de instrução ou profissionalizante e participar de atividades que concorram para o retorno ao convívio social, desde que cumprido $\frac{1}{4}$ da pena, no caso de primários, e $\frac{1}{3}$, no caso de reincidentes.

C) Os condenados que cumprem pena em regime fechado poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, para visitar a família, desde que cumprido $\frac{1}{6}$ da pena, no caso de primários, e $\frac{1}{4}$, no caso de reincidentes.

D) Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, para visitar a família, frequentar curso de instrução ou profissionalizante e participar de atividades que concorram para o retorno ao convívio social, desde que cumprido $\frac{1}{6}$ da pena, no caso de primários, e $\frac{1}{4}$, no caso de reincidentes.

E) Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, para visitar a família, frequentar curso de instrução ou profissionalizante e participar de atividades que concorram para o retorno ao convívio social, desde que cumprido $\frac{1}{4}$ da pena, tanto para primários quanto para reincidentes.

67. O livramento condicional é benefício previsto na Lei de Execução Penal. De acordo com os arts. 131 e 132 da Lei nº 7.210/1984 e com o art. 83 do Código Penal, assinale a alternativa correta.

A) O livramento condicional somente poderá ser concedido ao condenado primário, sendo vedada sua concessão ao reincidente em qualquer hipótese prevista em lei.

B) O livramento condicional aplica-se exclusivamente ao condenado em regime semiaberto, sendo vedada sua concessão ao condenado em regime fechado.

C) A concessão do livramento condicional independe de qualquer requisito subjetivo, sendo suficiente o cumprimento da fração objetiva da pena prevista em lei.

D) O livramento condicional poderá ser concedido pelo juiz da execução ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que cumpridos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, entre os quais o comportamento satisfatório durante a execução da pena.

E) O livramento condicional poderá ser concedido pelo juiz da execução ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 1 (um) ano, desde que cumprida mais de metade da pena e presentes os requisitos subjetivos legais.

68. A monitoração eletrônica é instrumento previsto na Lei de Execução Penal. De acordo com o art. 146-B da Lei nº 7.210/1984, o juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica. Assinale a alternativa correta acerca das hipóteses de cabimento.

A) O juiz somente poderá determinar a monitoração eletrônica como alternativa à pena privativa de liberdade, sendo vedada

sua aplicação durante o cumprimento da pena.

B) A monitoração eletrônica somente é cabível no regime aberto, sendo vedada sua aplicação ao condenado em regime semiaberto ou em saída temporária.

C) A monitoração eletrônica é aplicável exclusivamente nos casos de prisão domiciliar, não havendo previsão de sua utilização no curso da execução da pena em regime semiaberto.

D) A monitoração eletrônica somente poderá ser determinada pelo diretor do estabelecimento penal, mediante representação ao juiz competente, nos casos de saída temporária e prisão domiciliar.

E) O juiz poderá determinar a monitoração eletrônica nos casos de saída temporária no regime semiaberto e de prisão domiciliar, entre outras hipóteses previstas na LEP.

69. O trabalho do preso é dever social e condição de dignidade humana previsto na Lei de Execução Penal. De acordo com os arts. 28 e 29 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva, sendo-lhe aplicável a legislação trabalhista, com exceção das normas da Consolidação das Leis do Trabalho.

B) O trabalho do condenado terá finalidade produtiva, com remuneração não inferior a 1/2 do salário mínimo, sendo vedada qualquer desconto na remuneração.

C) O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva, sendo-lhe aplicável a legislação trabalhista;

a remuneração não poderá ser inferior a 3/4 do salário mínimo.

D) O trabalho do condenado terá finalidade educativa e produtiva, não se aplicando a legislação trabalhista; a remuneração não poderá ser inferior a 3/4 do salário mínimo, sendo vedado qualquer desconto na remuneração auferida.

E) O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva, não se aplicando a legislação trabalhista; a remuneração não poderá ser inferior a 3/4 do salário mínimo.

70. O Conselho Penitenciário é órgão da execução penal com atribuições específicas previstas na Lei nº 7.210/1984. De acordo com os arts. 69 e 70 da LEP, assinale a alternativa correta.

A) O Conselho Penitenciário é órgão deliberativo e fiscalizador da execução da pena, integrado por membros indicados pelos Secretários de Estado, dentre profissionais da área do Direito Penal e Processual Penal, exclusivamente.

B) O Conselho Penitenciário é órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena, cujos membros são indicados pelo Ministério Público, dentre professores e profissionais da área do Direito Penal, Processual Penal e Penitenciário.

C) O Conselho Penitenciário é órgão consultivo e normativo da execução da pena, com competência para expedir normas de funcionamento dos estabelecimentos penais estaduais.

D) O Conselho Penitenciário é órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena, cujos membros são nomeados pelo Governador do Estado, com mandato de 2 (dois) anos, sendo vedada a recondução.

E) O Conselho Penitenciário é órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena, integrado por membros nomeados pelo Governador do Estado, do Distrito Federal e dos Territórios, dentre professores e profissionais da área do Direito Penal, Processual Penal, Penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade.

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

71. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, ao tratar da organização dos Poderes estaduais, estabelece disposições específicas sobre o Poder Executivo, abrangendo regras sobre eleições, mandatos, posse e elegibilidade. Nos termos da Constituição Estadual, assinale a alternativa correta sobre as normas aplicáveis ao Governador e ao Vice-Governador do Estado.

A) O Governador e o Vice-Governador são eleitos simultaneamente, em chapa única, para mandato de quatro anos, sendo exigida a renúncia aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito caso desejem concorrer à reeleição para o período subsequente.

B) O Governador e o Vice-Governador são eleitos em chapa única, para mandato de quatro anos, sendo permitida uma única reeleição para o período subsequente; no entanto, para concorrerem a outros cargos, devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.

C) O Governador e o Vice-Governador devem tomar posse em sessão especial perante o Tribunal de Justiça do Estado. Se, decorridos quinze dias da data fixada para a posse, não tiverem assumido o cargo, salvo motivo de força maior, este será declarado vago.

D) O Governador, eleito para mandato de quatro anos com direito a uma reeleição,

terá o cargo declarado vago pela Assembleia Legislativa caso se ausente do País por mais de trinta dias sem a prévia licença do Poder Legislativo.

E) O Governador perde o mandato se assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, não havendo qualquer ressalva ou exceção no texto constitucional, mesmo em virtude de aprovação em concurso público.

72. A Emenda Constitucional nº 104/2019 criou a Polícia Penal no âmbito federal e estadual, alterando o art. 144 da Constituição Federal de 1988. Sobre as atribuições constitucionais da Polícia Penal, assinale a alternativa correta.

A) A Polícia Penal foi criada pela EC 104/2019 e é responsável pela segurança pública nas vias públicas estaduais, atuando em conjunto com a Polícia Militar.

B) Os policiais penais federais, estaduais e distritais são remunerados exclusivamente pelos fundos penitenciários correspondentes, sendo vedado o custeio pelo Tesouro.

C) A Polícia Penal, vinculada ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa, é responsável pela segurança dos estabelecimentos penais.

D) A EC 104/2019 extinguiu o cargo de agente penitenciário em todo o território nacional, substituindo-o pelo de policial penal com efeito imediato para todos os servidores.

E) A Polícia Penal integra os órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da CF/88 e possui atribuição para realizar investigações criminais de forma autônoma.

73. A Emenda Constitucional Federal nº 104/2019 instituiu a Polícia Penal no rol do art. 144 da Constituição da República, inovação que ensejou a adequação das cartas constitucionais estaduais. No âmbito do Rio Grande do Norte, a Emenda Constitucional Estadual nº 22/2022 alterou o Capítulo da Segurança Pública para incluir e estruturar formalmente a Polícia Penal. Com base nas disposições vigentes da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, analise as afirmativas a seguir: I. Antes da EC Estadual nº 22/2022, a Polícia Penal não integrava o rol de órgãos de segurança pública previstos na Constituição do Rio Grande do Norte, sendo exigida a edição de Lei Complementar específica para disciplinar sua organização, funcionamento, estruturação da carreira e prerrogativas.

II. A Polícia Penal Estadual vincula-se ao órgão administrador do Sistema Penitenciário (Secretaria de Administração Penitenciária), cabendo-lhe a segurança dos estabelecimentos penais; além disso, a corporação subordina-se ao Governador do Estado, em conjunto com a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar.

III. A atual redação constitucional conferiu à Polícia Penal do Estado a condição de força auxiliar e reserva do Exército, bem como a competência para realizar o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública nas áreas adjacentes aos presídios.

IV. O preenchimento do quadro dos servidores da Polícia Penal Estadual não está restrito à realização de novos certames, ocorrendo de maneira exclusiva por meio de concurso público e por meio da transformação dos cargos de carreira dos então agentes penitenciários.

Estão corretas apenas as afirmativas:

A) I e III.

B) I, II e IV.

C) II e III.

D) I e IV.

E) II, III e IV.

74. A Lei Complementar Estadual nº 566/2016 (e suas alterações posteriores) dispõe sobre a organização básica, as diretrizes e as atribuições da Polícia Penal do Estado do Rio Grande do Norte. Com base nas disposições desta legislação sobre a finalidade institucional e as competências operacionais da corporação, assinale a alternativa correta.

A) A Polícia Penal do RN possui atribuição exclusiva para a vigilância, guarda e segurança física das unidades prisionais, sendo vedada a participação de seus agentes na execução direta de medidas de reintegração socioeducativas, atividade legalmente reservada à equipe de especialistas em saúde e serviço social do sistema.

B) Dentre as atribuições legais da Polícia Penal do RN inserem-se a preservação da integridade física e moral da pessoa presa, a realização da recaptura de presos foragidos e a execução de medidas de reintegração socioeducativas de condenados, conjugando a educação com o trabalho produtivo.

C) A corporação atua de forma exclusiva e restrita no primeiro esforço de proteção dos estabelecimentos penais, sendo vedada a sua convocação para a realização do chamado "segundo esforço" tático, o qual é de atribuição indelegável da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte em situações de quebra da ordem prisional.

D) Nas operações locais, intermunicipais e interestaduais de escolta de presos de alta periculosidade, a Polícia Penal atua estritamente na condição de força auxiliar

à Polícia Civil ou Polícia Federal, não detendo competência originária legal para realizar tais operações de forma independente.

E) Como órgão integrante da estrutura orgânica da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), a Polícia Penal do RN detém competência para a lavratura autônoma de autos de prisão em flagrante no caso de crimes ocorridos estritamente no interior do sistema carcerário.

75. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 566/2016 e suas alterações, que dispõem sobre a organização da Polícia Penal do Estado do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta sobre as regras e os requisitos legais para o ingresso na carreira.

A) A investidura na carreira de Policial Penal do RN ocorre no cargo inicial, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, sendo o Curso de Formação Profissional uma etapa posterior à posse, configurando-se como requisito essencial apenas para a aquisição da estabilidade durante o estágio probatório.

B) O ingresso na carreira dar-se-á mediante aprovação em concurso público, exigindo-se do candidato a comprovação de nível médio completo de escolaridade, idade mínima de 21 (vinte e um) anos e máxima de 35 (trinta e cinco) anos, além da aprovação em curso de formação de caráter exclusivamente eliminatório.

C) O ingresso na carreira de Policial Penal dar-se-á no cargo inicial, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, exigindo-se, dentre outros requisitos para a investidura, que o candidato tenha entre 18 (dezoito) e 45 (quarenta e cinco) anos de idade e possua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

D) A legislação estadual autoriza, em caráter excepcional, o ingresso na carreira por meio do instituto da transferência ou do aproveitamento de servidores efetivos oriundos de outras forças de segurança do Estado (Polícia Militar e Polícia Civil), desde que submetidos a novo curso de formação e rigorosa avaliação psicológica.

E) Durante a realização do Curso de Formação Profissional, etapa obrigatória para o ingresso, o candidato já ostenta formalmente a condição de servidor público estadual em estágio probatório, percebendo a remuneração integral do nível inicial da carreira da Polícia Penal.

76. A Lei Complementar Estadual nº 122/1994 institui o Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte. Aprofundando-se nas disposições sobre provimento, direitos, deveres e licenças, assinale a alternativa correta.

A) A critério da Administração, pode ser concedida ao servidor público estadual licença para trato de interesses particulares, pelo prazo de até 03 (três) anos consecutivos, assegurada a remuneração proporcional ao tempo de serviço.

B) É dever do servidor representar contra ilegalidade, abuso de poder ou omissão no cumprimento da lei, devendo essa representação ser encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada.

C) Durante o estágio probatório, a apuração dos fatores de avaliação do servidor interrompe-se 04 (quatro) meses antes de findo o respectivo período, aguardando-se a homologação do dirigente da unidade para a sua confirmação ou exoneração.

D) A acumulação de cargos públicos, ainda que lícita, fica estritamente condicionada à

comprovação da compatibilidade de horários, cuja soma não poderá exceder a 40 (quarenta) horas semanais.

E) A remoção do servidor a pedido, para outra localidade, visando acompanhar o cônjuge ou por motivo de saúde própria, está sempre condicionada à existência prévia de vaga no setor de trabalho de destino.

77. De acordo com as disposições literais da Lei Complementar Estadual nº 122/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores do RN) acerca do estágio probatório, da estabilidade e do retorno ao cargo, assinale a alternativa correta.

A) A avaliação de desempenho do servidor nomeado para cargo de provimento efetivo é processada durante os 24 (vinte e quatro) meses de estágio probatório, com base em fatores que incluem assiduidade, subordinação hierárquica, iniciativa e conduta ilibada.

B) O servidor não aprovado no estágio probatório será submetido à penalidade de demissão e, se gozava de estabilidade em cargo anterior, a ele reconduzido.

C) O servidor não aprovado no estágio probatório é exonerado e, se gozava de estabilidade em cargo anterior, a ele reconduzido; todavia, encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro cargo de atribuições e vencimentos compatíveis.

D) O servidor estável, consoante o texto expresso do Estatuto, perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar com ampla defesa ou mediante reprovação em avaliação periódica de desempenho.

E) A aquisição da estabilidade no serviço público estadual, segundo a redação da LC nº 122/1994, ocorre após 03 (três) anos de

efetivo exercício, condicionada à aprovação prévia em estágio probatório.

78. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, em consonância com a CF/88, assegura garantias aos magistrados do Poder Judiciário estadual. Sobre a garantia da inamovibilidade, assinale a alternativa correta.

A) A inamovibilidade dos magistrados é garantia absoluta, não admitindo remoção em nenhuma hipótese, nem mesmo por interesse público.

B) A inamovibilidade impede que o magistrado seja removido ou promovido compulsoriamente, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do tribunal competente, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada a ampla defesa.

C) A inamovibilidade é garantia adquirida apenas após cinco anos de exercício na magistratura, não se aplicando aos juízes em estágio inicial de carreira.

D) A inamovibilidade veda qualquer remoção do magistrado, ainda que por ele solicitada, cabendo exclusivamente ao Conselho Nacional de Justiça autorizar qualquer deslocamento.

E) A garantia de inamovibilidade aplica-se somente aos magistrados de segundo grau, não sendo extensível aos juízes de primeiro grau do Estado do RN.

79. Nos termos da LC Estadual nº 566/2016, sobre a estrutura de cargos da Polícia Penal do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) A carreira de Policial Penal do RN é composta por um único cargo, sem subdivisão em classes ou padrões de progressão funcional.

B) A Polícia Penal do RN é integrada por cargos organizados em carreira

estruturada, com progressão funcional mediante cumprimento de requisitos previstos na lei.

C) A progressão funcional do Policial Penal do RN ocorre exclusivamente por antiguidade, sendo vedada a promoção por merecimento.

D) A Polícia Penal do RN possui carreira exclusivamente para portadores de diploma de nível médio, sendo vedado o ingresso de servidores com nível superior.

E) O Policial Penal do RN pode acumular o cargo com qualquer outro cargo público estadual, desde que haja compatibilidade de jornadas.

80. Sobre as disposições da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte relativas à segurança pública, assinale a alternativa correta.

A) A Constituição Estadual do RN atribui à Polícia Civil exclusividade na manutenção da ordem pública em todo o território estadual.

B) A segurança pública no Estado do RN é exercida pelos órgãos previstos na Constituição Federal, sendo vedada a criação de órgãos estaduais complementares por lei.

C) A Polícia Militar do RN é força auxiliar e reserva do Exército, subordinada ao Governador do Estado, e tem entre suas atribuições a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.

D) A Constituição Estadual do RN prevê que a segurança pública é responsabilidade exclusiva do Estado, sendo vedada a participação da sociedade civil.

E) A Polícia Civil do RN tem atribuição de policiamento ostensivo fardado em todo o território estadual, atuando de forma complementar à Polícia Militar.

81. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre as licenças do servidor público estadual do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) A licença para tratamento de saúde do servidor é concedida sempre por prazo indeterminado e sem prejuízo da remuneração, independentemente do período de afastamento.

B) O servidor público estadual tem direito à licença à gestante pelo prazo mínimo de 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias nos termos da legislação específica.

C) A licença para acompanhamento de cônjuge é concedida automaticamente ao servidor, sem necessidade de requerimento formal ou comprovação do deslocamento.

D) A licença para tratamento de saúde de pessoa da família é concedida ao servidor pelo prazo máximo de 30 dias por ano, sem remuneração.

E) A licença por motivo de doença em pessoa da família somente é concedida quando se tratar de cônjuge, sendo vedada para tratamento de filhos.

82. Com base na EC 104/2019, que alterou o art. 144 da Constituição Federal para criar a Polícia Penal, analise as afirmativas a seguir:

I. Os policiais penais são responsáveis pela segurança dos estabelecimentos penais. II. A Polícia Penal Federal é vinculada ao órgão administrador do sistema penal federal. III. Os policiais penais estaduais são vinculados ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa. IV. A EC 104/2019 conferiu à Polícia Penal competência investigativa equivalente à da Polícia Civil.

Estão corretas apenas as afirmativas:

A) I e II.

B) I, II e III.

C) II e IV.

D) I, III e IV.

E) II, III e IV.

83. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte dispõe sobre o processo legislativo estadual. Nos termos da Constituição Estadual, sobre a iniciativa das leis complementares e ordinárias estaduais, assinale a alternativa correta.

A) A iniciativa das leis no âmbito do Estado do RN é privativa do Governador, sendo vedada a iniciativa parlamentar em qualquer matéria.

B) A iniciativa popular de leis estaduais é vedada pela Constituição do RN, cabendo apenas ao Legislativo e ao Executivo a propositura de projetos de lei.

C) Compete privativamente ao Governador do Estado a iniciativa de leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autarquias.

D) A iniciativa das leis estaduais cabe concorrentemente a qualquer cidadão, independentemente do número de assinaturas ou quórum mínimo estabelecido.

E) O Poder Judiciário estadual não possui iniciativa legislativa, sendo reservada essa prerrogativa exclusivamente ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo.

84. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre a responsabilidade administrativa do servidor público estadual, assinale a alternativa correta.

A) O servidor público que pratica infração administrativa e penal responde apenas na esfera penal, ficando absorvida a responsabilidade administrativa pela condenação criminal.

B) A absolvição criminal por insuficiência de provas afasta automaticamente a responsabilidade administrativa do servidor, vedada a aplicação de sanção disciplinar.

C) As sanções disciplinares previstas no Estatuto dos Servidores do RN incluem advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria e destituição de cargo em comissão.

D) A responsabilidade administrativa do servidor é sempre solidária com a do Estado, respondendo ambos perante o particular lesado de forma conjunta e equivalente.

E) A pena de suspensão pode ser convertida em multa, à razão de 50% por dia de suspensão, a critério exclusivo do servidor punido.

85. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte trata dos Municípios como entes autônomos. Com base nas disposições constitucionais estaduais sobre a autonomia municipal, assinale a alternativa correta.

A) Os Municípios do RN possuem autonomia plena e ilimitada, podendo legislar sobre qualquer matéria sem observância das normas estaduais e federais.

B) A criação, incorporação, fusão e desmembramento de Municípios no RN dependem de consulta prévia às populações diretamente interessadas, mediante plebiscito, e de lei estadual.

C) O Município do RN pode criar sua própria Guarda Municipal com atribuições de polícia investigativa, independentemente de autorização estadual.

D) A autonomia municipal no RN é exclusivamente financeira, não se

estendendo à capacidade de legislar sobre assuntos de interesse local.

E) Os Municípios do RN podem celebrar convênios com outros estados da federação sem necessidade de qualquer aprovação legislativa.

86. Nos termos da LC Estadual nº 566/2016, sobre o regime disciplinar do Policial Penal do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) O Policial Penal do RN não está sujeito a regime disciplinar próprio, aplicando-se exclusivamente o Estatuto dos Servidores Cíveis do Estado.

B) As infrações disciplinares do Policial Penal são classificadas como leves, médias e graves, com sanções correspondentes previstas na LC 566/2016.

C) O processo administrativo disciplinar instaurado contra o Policial Penal do RN prescinde de comissão processante, podendo ser conduzido pelo superior hierárquico imediato de forma unilateral.

D) A pena de demissão do Policial Penal do RN é aplicável apenas após condenação criminal transitada em julgado, sendo vedada sua aplicação em processo administrativo disciplinar.

E) O Policial Penal do RN afastado preventivamente no curso de processo disciplinar não faz jus à remuneração durante o período de afastamento.

87. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte prevê instrumentos de controle da administração pública estadual. Sobre o Tribunal de Contas do Estado do RN, assinale a alternativa correta.

A) O Tribunal de Contas do Estado do RN possui competência para julgar e condenar gestores públicos em processos criminais decorrentes de irregularidades nas contas públicas.

B) O Tribunal de Contas do Estado do RN é órgão vinculado à Assembleia Legislativa, exercendo em seu nome o controle externo das contas públicas estaduais e municipais.

C) O Tribunal de Contas do Estado do RN exerce o controle externo, aprecia as contas do Governador do Estado mediante parecer prévio, competindo à Assembleia Legislativa o julgamento definitivo dessas contas.

D) As decisões do Tribunal de Contas do Estado do RN que imputem débito ou multa têm eficácia de sentença condenatória criminal, sendo passíveis de execução imediata na esfera penal.

E) O Tribunal de Contas do Estado do RN possui competência exclusiva para julgar as contas dos Prefeitos Municipais, excluindo qualquer competência das Câmaras Municipais nessa matéria.

88. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre a aposentadoria do servidor público estadual, assinale a alternativa correta.

A) O servidor público estadual do RN pode se aposentar voluntariamente com proventos integrais a qualquer tempo, desde que comprove 30 anos de contribuição, independentemente da idade.

B) A aposentadoria por invalidez permanente do servidor público estadual é sempre concedida com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

C) A LC 122/1994 prevê a aposentadoria compulsória do servidor público estadual ao completar 75 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

D) A aposentadoria voluntária do servidor público estadual exige o cumprimento de requisitos de tempo de contribuição, mas

dispensa qualquer exigência de idade mínima, nos termos da EC 103/2019.

E) O servidor público estadual em cargo efetivo pode optar pelo regime de previdência privada complementar em substituição integral ao Regime Próprio de Previdência Social.

89. A LC Estadual nº 566/2016 dispõe sobre atribuições específicas do Policial Penal do Rio Grande do Norte. Com base nessa legislação, assinale a alternativa correta sobre as atribuições do Policial Penal.

A) O Policial Penal do RN possui atribuição para realizar diligências externas de investigação criminal, podendo instaurar inquérito policial de forma autônoma.

B) O Policial Penal do RN tem atribuição para efetuar a escolta e a custódia de presos durante deslocamentos para audiências, atendimento médico e outros fins previstos em lei.

C) O Policial Penal do RN pode atuar no policiamento ostensivo fardado das vias públicas quando convocado pelo Secretário de Segurança Pública, em caráter permanente.

D) A atribuição do Policial Penal do RN se restringe à vigilância interna das celas, sendo vedada qualquer atividade externa ao estabelecimento penal.

E) O Policial Penal do RN tem competência para decretar medidas cautelares pessoais em face de presos que representem risco à ordem interna do estabelecimento penal.

90. Com base no conjunto das legislações cobradas no concurso da Polícia Penal do RN — Constituição Estadual, EC 104/2019, LC 566/2016 e LC 122/1994 —, analise as afirmativas a seguir:

I. A EC 104/2019 inseriu a Polícia Penal no art. 144 da CF/88, atribuindo-lhe

responsabilidade pela segurança dos estabelecimentos penais.

II. A LC 122/1994 institui o Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis do Estado do RN, disciplinando direitos, deveres e regime disciplinar dos servidores estaduais.

III. A LC 566/2016 organiza a Polícia Penal do RN e prevê o ingresso na carreira mediante concurso público, com exigência de curso de formação.

IV. A Constituição Estadual do RN veda expressamente a criação de qualquer novo órgão de segurança pública no âmbito estadual, reservando essa competência à União.

Estão corretas apenas as afirmativas:

A) I e II.

B) II e IV.

C) I, II e III.

D) I, III e IV.

E) II, III e IV.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL

91. Acerca da aplicação da lei penal no tempo, nos termos do Código Penal, assinale a alternativa correta.

A) A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, ainda que já tenha transitado em julgado a sentença condenatória.

B) Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado, conforme a teoria do resultado.

C) A lei excepcional ou temporária aplica-se ao fato praticado durante sua vigência, mesmo depois de decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram.

D) Quando a lei é omissa, o conflito de leis penais no tempo deve ser resolvido sempre em favor do Estado, em razão do princípio da supremacia do interesse público.

E) A abolitio criminis impede apenas a aplicação de pena futura, mas não afasta os efeitos penais da condenação já proferida.

92. No que se refere ao conceito analítico de crime e seus elementos, assinale a alternativa correta.

A) A culpabilidade integra o conceito analítico de crime adotado pela teoria causalista como elemento do fato típico.

B) Para a teoria finalista da ação, adotada predominantemente pela doutrina brasileira, o dolo e a culpa são analisados na tipicidade, e não na culpabilidade.

C) A ilicitude é excluída sempre que o agente atuar em erro de tipo, ainda que escusável.

D) O fato típico é composto exclusivamente pela conduta, sendo o resultado e o nexa causal elementos da ilicitude.

E) A culpabilidade, na teoria finalista, é pressuposto de existência do crime, e não de aplicação da pena.

93. Sobre a imputabilidade penal nos termos do Código Penal, assinale a alternativa correta.

A) É isento de pena o agente que, por embriaguez voluntária completa, decorrente de caso fortuito, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato.

B) A emoção e a paixão excluem a imputabilidade penal, ainda que o agente mantenha a capacidade de entendimento e autodeterminação.

C) É isento de pena o agente que, em razão de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao

tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

D) Nos casos de embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, o agente responde pelo crime com pena reduzida de um a dois terços.

E) Os menores de 21 anos são considerados semi-imputáveis para fins penais, aplicando-se a redução de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do CP.

94. Em relação ao concurso de pessoas, conforme disciplina o Código Penal, assinale a alternativa correta.

A) A pena é aumentada de um sexto a dois terços se a participação for de menor importância, na forma do art. 29, §1º.

B) Quem concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, ainda que algum dos concorrentes quisesse participar de crime menos grave.

C) Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste, sendo a pena aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave.

D) A circunstância de caráter pessoal, sendo elementar do crime, jamais se comunica entre os coautores.

E) O ajuste, a determinação, a instigação ou o auxílio prestado a quem efetivamente comete o crime exclui a responsabilidade penal do partícipe, que responde apenas civilmente.

95. No tocante aos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, assinale a alternativa correta.

A) O crime de peculato, previsto no art. 312 do CP, exige a qualidade de funcionário

público apenas na modalidade dolosa, sendo inaplicável na modalidade culposa.

B) Configura o crime de corrupção passiva (art. 317, CP) solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem, em razão da função.

C) O crime de concussão (art. 316, CP) configura-se quando o funcionário público recebe vantagem indevida que lhe é espontaneamente oferecida em razão da função.

D) A prevaricação (art. 319, CP) caracteriza-se por retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, exigindo-se para a configuração do crime a presença de interesse ou sentimento pessoal.

E) O peculato culposo (art. 312, §2º, CP) admite a reparação do dano como causa de extinção da punibilidade, ainda que ocorra após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

96. Acerca da Lei nº 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos), assinale a alternativa correta.

A) Os crimes hediondos são insuscetíveis de anistia, graça, indulto e fiança, sendo permitida, todavia, a liberdade provisória sem fiança.

B) A progressão de regime nos crimes hediondos ou equiparados dar-se-á após o cumprimento de 1/6 da pena, se o apenado for primário, independentemente do resultado morte.

C) O crime de tortura, por força da Lei nº 8.072/1990, é formalmente classificado como crime hediondo, sujeitando-se ao mesmo regime de progressão dos demais crimes do rol.

D) Os crimes hediondos e equiparados são insuscetíveis de fiança e liberdade provisória, com ou sem fiança, conforme redação do art. 2º, II, da referida lei.

E) O tráfico de drogas é equiparado a crime hediondo apenas na modalidade de tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

97. Sobre a prisão em flagrante, nos termos do Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta.

A) Considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, quem acaba de cometê-la, ou é perseguido logo após, em situação que faça presumir ser autor da infração.

B) O auto de prisão em flagrante deve ser comunicado ao juiz competente no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de relaxamento da prisão.

C) A prisão em flagrante prescinde de comunicação à família do preso ou à pessoa por ele indicada, bastando a comunicação ao Ministério Público.

D) É vedada a prisão em flagrante delito durante o período noturno, salvo nos crimes permanentes.

E) O flagrante presumido configura-se apenas quando o agente é encontrado, logo depois do crime, com instrumentos que façam presumir ser ele o autor da infração.

98. Quanto à cadeia de custódia da prova, disciplinada no Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta.

A) Cadeia de custódia é o conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

B) O início da cadeia de custódia se dá com a remoção do vestígio do local de crime, sendo dispensável a preservação do local até a chegada dos peritos.

C) A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por agente policial, ficando reservada a perícia oficial apenas a análise técnica posterior.

D) O auto de constatação do local de crime, lavrado pela autoridade policial, dispensa a posterior elaboração de laudo pericial nos crimes que deixam vestígios.

E) A quebra da cadeia de custódia gera, automaticamente e em qualquer hipótese, a nulidade absoluta de todo o processo penal.

99. Acerca das provas ilícitas no processo penal brasileiro, assinale a alternativa correta.

A) São inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos, sendo vedada sua utilização ainda que derivem de fonte independente das provas ilicitamente colhidas.

B) Consideram-se provas ilícitas por derivação aquelas obtidas com violação a direito material, ao passo que provas ilícitas em sentido estrito são aquelas obtidas mediante violação a regra processual.

C) A teoria dos frutos da árvore envenenada determina que as provas derivadas de provas ilícitas também são contaminadas, salvo quando demonstrado nexo causal autônomo, fonte independente ou descoberta inevitável.

D) O juiz pode, de ofício, determinar o desentranhamento das provas ilícitas dos autos, sendo vedado, contudo, o acesso a elas por qualquer das partes antes da decisão de exclusão.

E) Não se consideram provas ilícitas as obtidas com violação de normas

constitucionais, mas apenas as obtidas com violação de normas infraconstitucionais.

100. No que concerne aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e presunção de inocência aplicados ao processo penal, assinale a alternativa correta.

A) O princípio da presunção de inocência impede que o réu seja preso antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo absolutamente incompatível com a prisão preventiva.

B) O contraditório, no processo penal, garante à parte o direito de ciência e de manifestação sobre os atos processuais, mas não impõe ao julgador o dever de considerar os argumentos apresentados.

C) A ampla defesa desdobra-se em defesa técnica, exercida por profissional habilitado, e autodefesa, exercida pelo próprio acusado, sendo a primeira indisponível e a segunda disponível.

D) O devido processo legal, em sua dimensão material, limita-se a assegurar a observância das formalidades processuais previstas em lei, sem qualquer controle sobre o conteúdo das decisões.

E) A presunção de inocência impõe ao acusado o ônus de provar sua inocência, cabendo à acusação apenas demonstrar a tipicidade da conduta.



GABARITO

Nº Questão	Alternativa Correta	Nº Questão	Alternativa Correta
1	D	51	D
2	C	52	E
3	C	53	C
4	B	54	B
5	E	55	D
6	A	56	A
7	B	57	D
8	C	58	B
9	E	59	C
10	A	60	C
11	C	61	D
12	E	62	E
13	A	63	D
14	B	64	C
15	D	65	B
16	C	66	C
17	B	67	C
18	A	68	D
19	A	69	D
20	E	70	E
21	B	71	B
22	C	72	C
23	B	73	B
24	C	74	B
25	D	75	C
26	A	76	B
27	B	77	C
28	D	78	B
29	B	79	B
30	E	80	C
31	A	81	B
32	B	82	B
33	B	83	C
34	A	84	C
35	B	85	B
36	C	86	B
37	C	87	C
38	C	88	C
39	C	89	B
40	B	90	C

41	A	91	C
42	B	92	B
43	C	93	C
44	B	94	C
45	B	95	B
46	C	96	D
47	D	97	A
48	B	98	A
49	C	99	C
50	A	100	C